



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

**SUMINISTRO DE DATOS INEXACTOS O DOCUMENTACIÓN CON CONTENIDOS QUE NO
CORRESPONDAN A LA REALIDAD PARA CONSEGUIR POSESIÓN, ASCENSO O INCLUSIÓN EN
CARRERA ADMINISTRATIVA**

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 48, NUMERAL 56.

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2012-033
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 004 del 17 de febrero de dos mil trece (2013)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallos de segunda instancia confirmados.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), en su condición de defensor del procesado (XXX), contra el fallo sancionatorio proferido en audiencia por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias, el pasado 17 de septiembre de 2013, dentro del expediente disciplinario 1704-01-2012-0033.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- La presente actuación se originó en la compulsación de copias de la Resolución 013204 del 22 de diciembre de 2011, ordenada por el servidor público (XXX), en su calidad de Director General de la DIAN y ejecutada por la Subdirección de Gestión de Personal, para ante la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la misma entidad. Según lo motivado en el referido acto administrativo, a través del cual se revocó la vinculación del supernumerario (XXX), dicho servidor presentó documentación que no corresponde a la realidad, para soportar su vinculación como supernumerario de la entidad, situación que fue advertida por la administración el 12 de octubre

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

de 2011, fecha a partir de la cual se requirió una explicación al respecto al interesado, sin obtener respuesta alguna.

2.- Con base en el acto administrativo en mención y por los hechos relatados en el numeral precedente, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, dependencia que conoció inicialmente del caso, mediante auto datado el 30 de enero de 2012, dispuso la apertura de indagación preliminar en contra del servidor (XXX). Esta decisión fue notificada mediante Edicto desfijado el 9 de marzo de 2012, según comisión otorgada para ese trámite a la Dirección Seccional de Adunas de Barranquilla. Ver fls. 5 a 23 del c. o.

3.- Con auto del 3 de abril de 2012, signado por el Coordinador Nacional de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, se dispuso la remisión del plenario ante esta UAE Agencia ITRC, por competencia. Esta actuación fue comunicada al servidor implicado, mediante oficio 100213305-2090 del 6 de abril de 2012. Ver fls. 14y 25 del c. o.

4.- Una vez recibidas las diligencias en esta UAE, correspondió a la Coordinación del GIT de instrucción y sustanciación para delitos y otras infracciones avocar el conocimiento del expediente administrativo, mediante auto fechado el 5 de diciembre de 2012. Ver fl. 27 vto.

5.- Vencido el término de la indagación preliminar, el despacho instructor de conocimiento dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra del servidor implicado, decretando igualmente la práctica de pruebas tendientes al perfeccionamiento de la investigación. Lo anterior, mediante auto datado el 19 de diciembre de 2012, notificado al procesado mediante edicto desfijado el 10 de abril de 2013, ante la Personería Municipal de Soledad, despacho comisionado para el trámite de notificación. Ver fls. 28 a 82 del c. o.

6.- Con fecha 27 de mayo de 2013 la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias declaró cerrada la investigación disciplinaria, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 160 A de la Ley 734 de 2002, adicionado por el artículo 53 de la ley 1474 de 2011. Esta decisión fue notificado por Estado del 14 de junio de 2013. Ver fls. 88 a 96 del c. o.

7.- Acto seguido el despacho de conocimiento procedió a proferir el auto del 24 de junio de 2013, con el cual ordenó el cambio de procedimiento ordinario a verbal, llamando a responder simultáneamente al procesado, en audiencia pública, por la falta disciplinaria prevista en el artículo 48, numeral 56 de la Ley 734 de 2002. Esta decisión fue notificada al procesado, mediante edicto del 24 de julio de 2013. Ver fls 97 a 118 del c. o.

8.- Ante la no comparecencia del servidor acusado, el despacho de primer grado procedió a designar, mediante auto del 12 de agosto de 2013, a la profesional del derecho (XXX), como defensora de oficio del procesado. Habiéndose notificado personalmente el auto acusatorio a la defensora en mención, se procedió a señalar fecha y hora para iniciar la audiencia, mediante decisión datada el 13 de agosto de 2013 la cual, según constancias procesales, se comunicó telefónicamente al servidor encartado. Ver fls. 120 a 128 del c. o.

9.- En este estado del trámite el procesado otorgó poder al abogado (XXX) para continuar con el ejercicio de su defensa, razón por la cual el despacho a quo procedió a reconocer personería para actuar al citado profesional, con auto fechado el 4 de septiembre de 2013. Ver fls. 143 a 145 del c. o.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

10.- El 17 de septiembre de 2013, con la presencia del apoderado de la defensa, se dio inicio a la Audiencia Pública. Al concederse el uso de la palabra al sujeto procesal presente, éste solicitó la declaratoria de nulidad por posible violación del debido proceso. La petición fue despachada negativamente por el Director del proceso, y al ser impugnada en reposición, se confirmó su rechazo. Acto seguido el mismo sujeto procesal realizó un requerimiento de pruebas documentales, el cual fue rechazado en principio por el fallador de primer grado, y concedido luego al atender una reposición elevada por el mismo abogado interesado, quien finalmente renunció a la práctica de las pruebas. Cumplido el momento de alegatos finales, el director de la audiencia realizó la lectura del fallo, en el cual declaró al procesado responsable de incurrir en la falta objeto de acusación, razón por la cual le impuso como sanción Destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general por el término de once (11) años. Al ser notificada en estrados, la sanción fue apelada por el abogado defensor, a quien se le concedieron dos (2) días para sustentar la apelación. Con fecha 23 de septiembre de 2013 se radicó el correspondiente escrito sustentatorio, recibándose las diligencias en este despacho el 30 de septiembre del mismo año, para desatar la alzada.

11.- Con fecha 21 de octubre de 2013 este despacho de segundo grado dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. U. D. Esta decisión fue notificada por estado desfijado el 8 de noviembre del año anterior, corriendo el traslado respectivo durante los días 11 y 12 del mismo mes de noviembre pasado, lapso durante el cual los sujetos procesales guardaron silencio en torno a la apelación. Como consecuencia de lo anterior las diligencias ingresaron nuevamente a esta segunda instancia el 27 de noviembre de 2013, para proferir el respectivo pronunciamiento de fondo.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

En la construcción o elaboración del fallo de instancia, el operador jurídico disciplinario inició sus consideraciones haciendo referencia a la identidad del servidor acusado, su cargo y funciones. Seguidamente realizó una síntesis de la situación fáctica, del cargo formulado y del trámite procesal surtido en desarrollo de la actuación.

A continuación, resumió el a quo las pruebas recaudadas en el proceso, haciendo un ejercicio de análisis o valoración sobre cada uno de los documentos allegados durante la investigación.

Con relación a la materialidad de la falta objeto de reproche y la responsabilidad del procesado, empezó el a quo por valorar positivamente la Resolución 0037 del 6 de enero de 2011, a través de la cual se obtuvo la vinculación del supernumerario implicado, ubicado en el GIT de documentación de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, durante el lapso comprendido entre el 6 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

A continuación se tuvo en cuenta el formato único de hoja de vida de persona natural, documento en el cual el procesado no solo se anunció como contador público, sino que además anexó fotocopia de la tarjeta profesional No 69693 supuestamente expedida por la Junta Central de Contadores, logrando su efectiva posesión como supernumerario, con referencia al cargo de gestor 1, código 301, grado 01, evidenciada en el acta No 0065

Finalmente, se consideró la Resolución 013204 de fecha 22 de diciembre de 2011, por medio de la cual el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales revocó la vinculación del encartado, al evidenciar falencias en el suministro de documentos en la hoja de vida del procesado.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

Junto con los documentos anteriores, el despacho de primer grado demostró que el título profesional era requisito especial para la posesión en el cargo del acusado, situación probada con la comunicación expedida por la Subdirección de Gestión de personal de la DIAN. Igualmente se probó, mediante comunicación signada por el Director General de la UAE Junta Central de Contadores, que el procesado no aparece inscrito como contador, ni se encuentra en trámite su posible inscripción, acreditándose además que la tarjeta profesional NO. 69693 fue asignada a otra persona. De esta manera se acreditó la falsedad de la calidad profesional invocada por el servidor implicado, para vincularse a la administración.

Estas motivaciones probatorias realizadas por el operador disciplinario de instancia, lo llevaron a calificar como cierta la acusación formulada en contra del disciplinado, plasmada en el auto de citación a audiencia.

En un acápite subsiguiente de las consideraciones, el fallador de primer grado resumió en su totalidad los argumentos defensivos que, en defensa de su cliente plasmó el abogado (XXX), al presentar alegatos de conclusión.

Con dos capítulos especiales, la primera instancia ilustró a los sujetos procesales sobre el marco jurídico en el cual se sustenta la competencia disciplinaria de esta Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, para conocer y fallar la presente causa.

Concluida la referencia probatoria y de argumentación defensiva, el fallador de instancia pasó a considerar si dentro del presente caso se reúnen los requisitos probatorios mínimos, necesarios para proferir un fallo sancionatorio, previstos en el artículo 142 del C. D. U. Simultáneamente emitió un estudio sobre el cumplimiento de los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, como elementos estructurantes de la falta disciplinaria.

Haciendo referencia a los principios de la administración pública, consagrados en el artículo 209 de la C. P., consideró el a quo que el proceder del acusado, al presentar datos inexactos y documentación contraria a la realidad, para conseguir su posesión como supernumerario, encontró adecuación típica dentro de la falta objeto de reproche, sin que exista justificación alguna en su comportamiento, frente a su deber legal de proveer los datos de manera exacta, correcta y legal, para ostentar el cargo, tal como lo dispone el artículo 1 de la ley 190 de 1.995.

Después de considerar típico, disciplinariamente hablando, el proceder del acusado, señaló el fallador que el comportamiento objeto de reproche afectó sustancialmente el deber funcional que le asistía al procesado, con lo cual concluyó probado el elemento de la Ilicitud Sustancial, consagrado en el artículo 5 del C. D. U., en detrimento de la función pública por él representada.

Pasando al aspecto subjetivo de la acusación, reiteró el despacho a quo que el actuar del acusado se desarrolló dolosamente, al cumplirse los momentos constitutivos de conocimiento y voluntad en la ejecución de la falta gravísima ya señalada.

En este punto de la argumentación del fallo, se emitió una respuesta negativa a cada uno de los planteamientos de la defensa. En concreto, ratificó el despacho su posición sobre la pretendida nulidad invocada por el apoderado, ya debatida desde el comienzo de la audiencia. Se explicó igualmente al petente que la voluntad de su cliente no aparece afectada por ningún tipo de error, informándole además que en la calificación de la conducta imputada en el cargo, es el propio legislador el que establece como gravísima la falta, sin que puedan mediar criterios de graduación como grave o leve para ser asumidos por el operador disciplinario.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

Con estos planteamientos y al considerar cumplido el requisito probatorio para sancionar disciplinariamente, el despacho de primera instancia declaró al procesado responsable de incurrir en la falta gravísima objeto de acusación, imponiéndole como sanción Destitución en el ejercicio del cargo e Inhabilidad General de once años para ejercer funciones públicas, término que fue definido bajo los criterios consagrados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta, en favor del acusado, la ausencia de antecedentes disciplinarios, no pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la entidad y la no afectación de derechos fundamentales con la realización de su conducta objeto de reproche.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es, en desarrollo de la misma audiencia, el defensor de confianza del procesado manifestó su intención de impugnar el fallo de primera instancia, solicitando un término prudencial para presentar por escrito la respectiva sustentación de la apelación, petición que fue admitida por el Director de la Audiencia.

Atendiendo la oportunidad para sustentar que le fue concedida por el despacho a quo, el apelante presentó su escrito de sustentación de la apelación, con los siguientes argumentos:

1.- En el primer numeral de su argumentación, el apelante empezó por recordar el tiempo durante el cual estuvo vinculado a la administración su defendido. Con esta simple afirmación, señaló el recurrente que durante dicho lapso su cliente estuvo vinculado, "...cumpliendo con eficiencia, responsabilidad y transparencia las funciones encomendadas, ...". Según interpretó o dio a entender la defensa, la situación anterior aparece soportada en la presentación, por parte de su representado, de los documentos que lo acreditan como profesional universitario, los cuales no fueron objeto de reparo por parte de la DIAN. Concluyó el togado, de esta manera, que su prohijado no actuó con dolo y que su conducta está exenta de responsabilidad disciplinaria, de conformidad con la causal prevista en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.

2.- Titulando el segundo argumento de sustentación como: **"...Falta de competencia temporal..."**, el autor del recurso aseveró que la DIAN inició la investigación disciplinaria desde el 30 de enero de 2012, razón por la cual, el fallo debió haberse proferido hasta el 30 de julio del mismo año. Hecho que, al no haberse cumplido, le permite concluir que el operador disciplinario falló sin competencia y con violación del debido proceso, debiendo haber decretado el archivo definitivo.

Como sustento jurisprudencial de su planteamiento, el recurrente hizo transcripción de una de las Sentencias de Tutela proferidas por la Hble. Corte Constitucional, explicando ampliamente el concepto jurídico del debido proceso y las garantías mínimas que se encuentran asociadas al mismo.

3.- En este numeral el impugnante reitera la falta de competencia del operador de instancia para proferir el fallo apelado. Lo anterior, según el defensor, por haberse superado de manera exorbitante los términos para proferir los autos de cierre de investigación y de pliego de cargos. Adicionalmente invoca el censor el numeral 1 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002.

4.- En un último numeral titulado como: **"...observaciones sobre la etapa procesal surtida en el proceso..."** el recurrente expresó que dentro de la etapa de indagación preliminar no se recaudaron pruebas, anotando que las allegadas resultaron extemporáneas y, por lo tanto, ilegales.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

Continuando con la argumentación respecto a posibles irregularidades procesales, atentatorias del debido proceso, afirmó el defensor que el pliego de cargos no se notificó personalmente; que el auto de remisión por competencia del plenario, procedente de la DIAN, no dispuso la suspensión de términos procesales. En este punto, nuevamente hace alusión el todago defensor al supuesto hecho de haberse proferido la evaluación de la investigación por fuera de los términos procesales.

Como conclusión y en atención a estos cuatro razonamientos aquí resumidos, el apelante solicitó revocar la decisión recurrida, profiriendo en su lugar el Archivo del expediente "...por falta de competencia temporal para su calificación...".

ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Como se dijo en precedencia, esta oportunidad procesal fue inutilizada por los sujetos procesales.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar al impugnante que de conformidad con la previsión legal consagrada en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. ...".

Con esta claridad conceptual, frente a la forma como se activa y procede la competencia de segunda instancia, el despacho pasará a pronunciarse sobre los cuatro puntos concretos en que el apelante fundó o sustentó su inconformidad con el fallo de primera instancia:

Frente al primer numeral de sustentación, es necesario recordarle al defensor que el hecho de que el procesado haya presentado los documentos que ahora se califican como falsos, pretendiendo así engañar a la administración con relación a su formación profesional, como evidentemente lo logró, no nos prueba en ningún momento que su actuación haya sido eficiente, responsable y transparente, como lo pretende afirmar el impugnante. Adicionalmente, el hecho central de prueba dentro del presente juicio, estuvo siempre enfocado en demostrar, como acertadamente lo logró la primera instancia, en grado de certeza, el suministro de los documentos espurios por parte del procesado, para lograr así, de manera ilegal, su vinculación y posterior posesión como supernumerario de la administración.

El suministro de tales documentos por el acusado, no solo fue probado por las autoridades administrativas competentes de la DIAN, siendo esta la razón y motivación que permitió revocar la vinculación o nombramiento del procesado, originándose simultáneamente la presente actuación disciplinaria. Dentro del presente investigativo, la visita administrativa al archivo de hojas de vida de la DIAN, permitió constatar que el acusado ciertamente exhibió y adjuntó, con el formato único de hoja de vida, el documento que a la postre se reputó como falso.

Ahora bien, la calidad de documento falsificado, adulterado o ilegítimo, de la tarjeta profesional de contador que presentara el servidor implicado, se probó igualmente en las dos actuaciones, tanto en la presente actuación disciplinaria, como en la actuación netamente administrativa que cursó ante la Subdirección de Gestión de Personal, previamente a la revocatoria del nombramiento. En

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

esas dos instancias se allegó la constancia o certificación de la UAE Junta Central de contadores, que acreditó la falsedad del documento usado por el disciplinado.

Continuando con esta argumentación, no encuentra el despacho ad quem que pueda justificarse el proceder del enjuiciado, bajo el entendido de que la administración DIAN no advirtió inmediatamente la falsedad de los documentos aludidos, al momento de suceder el acto de vinculación. Precisamente gracias a un control administrativo posterior, esa misma administración logró determinar la irregularidad presentada, tomando las medidas administrativas y disciplinarias del caso, con lo cual no se desdibuja el actuar doloso del encartado, ni se comprueba, de ninguna manera, que su proceder haya estado amparado en la causal sexta de exclusión de responsabilidad disciplinaria, consagrada en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002. Sobre este tópico, comparte y avala plenamente este despacho ad quem los razonamientos que llevaron al a quo a calificar de doloso el comportamiento del enjuiciado, basados en su formación y en su experiencia profesional, hechos probados que conforman, sin lugar a dudas, los momentos cognoscitivo y volitivo del dolo.

El despacho hará un pronunciamiento conjunto de los argumentos de sustentación referidos en los numerales 2, 3 y 4, como quiera que el defensor impugnante reitera en todos ellos, supuestas razones de nulidad, por violación al debido proceso, referidas básicamente a la vulneración de los términos procesales de la actuación.

No es cierto, tal como lo afirmó el recurrente, que la investigación disciplinaria haya iniciado desde el 30 de enero de 2012. En esta fecha inició la actuación disciplinaria, a través de un auto de apertura de indagación preliminar, siendo esta una de las varias formas en que puede ser evaluada la noticia disciplinaria, a la luz de las normas adjetivas consagradas en la Ley 734 de 2002.

Como consecuencia de lo anterior, efectivamente el operador disciplinario de instancia efectivamente contó con un término procesal de seis (6) meses, a la luz del inciso cuarto del artículo 150 del C. U. D., para adelantar la instrucción de la indagación preliminar en curso. Vencido el término de la indagación preliminar y encontrándose cumplido el requisito de procedibilidad para dar paso a la etapa subsiguiente, como lo es la identificación del posible autor de la falta, lo procedente era disponer la apertura de investigación, tal como lo preceptúa el artículo 152 ibídem.

Ciertamente fue esta la decisión que adoptó el a quo, con auto del 19 de diciembre de 2012, existiendo una posible dilación de aproximadamente cuatro meses, para tomar la decisión aludida, una vez vencido el término de la indagación preliminar.

Sin embargo, siendo conocedores de la realidad procesal vivida durante el inicio de operaciones de esta Agencia ITRC, que para ello debió recibir la carga procesal existente en las anteriores OACDI de las entidades controladas, con lo que implica el traslado de expedientes procesales y su consecuente reasignación, no considera este despacho de segundo grado que la dilación aludida tenga las características de ostensible e injustificada, necesarias para poder hablar de una morosidad administrativa y mucho menos que sea esta una razón válida para afirmar que el despacho a quo perdió competencia disciplinaria.

Por el contrario, es evidente que una vez recibido y avocado el conocimiento del asunto, desde el 5 de diciembre de 2012, el operador de instancia actuó con diligencia, al proferir, a los pocos días, el auto del 19 de diciembre de 2012, en el cual, como ya se dijo, se dio inicio formal a la investigación disciplinaria.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

Con esta decisión y atendiendo la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, se concluye que la etapa de investigación debió surtir por un lapso de doce (12) meses, concluyendo con el auto de cierre de investigación, que en el presente caso se profirió el 27 de mayo de 2013, es decir dentro del respectivo término de la investigación y atendiendo la primera de las causales de procedibilidad señaladas en el artículo 160A de la Ley 734 de 2002, adicionado por el artículo 53 de la ley 1474 ya mencionada, que a su tenor literal dice: "...Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, ...".

En clara aplicación de esta normativa, sobrevino el auto de calificación o evaluación de la investigación, que para el presente evento se estructura en el interlocutorio fechado el 24 de junio de 2013, a través del cual se varió el procedimiento de ordinario a verbal, y se procedió a citar a audiencia al enjuiciado, llamándolo a rendir explicaciones por la conducta que ahora es objeto de fallo disciplinario.

Con estas líneas, se desvirtúan por completo las afirmaciones del abogado recurrente, quien aseguró que tanto el cierre de investigación como el auto de citación a audiencia, se profirieron con una exorbitante violación de los términos procesales. Tampoco puede aceptarse la afirmación que en forma tan apresurada hace el mismo profesional, cuando aseguró que el auto de cargos no fue notificado personalmente.

Esta afirmación es completamente infundada, pues a folio 122 del c. o., se observa precisamente el acta de notificación personal del auto de citación a audiencia, efectuada el 12 de agosto de 2013, en cabeza de la profesional del derecho Martha Yaneth Quiroz Burgos, quien previamente fue designada como defensora de oficio del encartado, ante su renuencia a comparecer al proceso y para garantizar el ejercicio de su defensa técnica.

En este estado de cosas, es el mismo procesado quien confiere poder a su abogado de confianza, que ahora funge como apelante, habiendo desplazado al defensor oficioso y asumiendo la defensa y el conocimiento del plenario en el estado actual.

Todo este desarrollo y análisis procesal de la actuación, permiten a este despacho avalar íntegramente la posición del a quo, presentada en desarrollo de la vista pública, confirmada o ratificada en el fallo apelado, ante la actitud de reiteración del sujeto procesal apelante, cuando se descartaron por completo las razones de nulidad alegadas por la defensa.

Adicionalmente a las consideraciones precedentes, observa el despacho ad quem que en el escrito de sustentación del apelante, tal como quedó plasmado en acápites anteriores, simplemente se limitó a realizar una exposición reiterativa, genérica y abstracta de sus alegaciones de conclusión, sin realizar una verdadera controversia frente al cúmulo de razonamientos jurídicos que llevaron al fallador de instancia a considerar cumplido el requisito probatorio mínimo requerido para imponer sanción disciplinaria. Por lo tanto, es conveniente adicionar estas motivaciones finales, dando a conocer al impugnante, lo que entiende la jurisprudencia por sustentación un recurso de apelación.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó : "...No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria...".

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

Para entender esa postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado : "...Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina impugnare, que significa "combatir, contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación".

Y agrega tajantemente la misma corporación : "...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como "si hay prueba de los hechos", "no están demostrados los hechos", u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado" (Sala Penal Auto de agosto 30/84).

En ese orden de ideas, lo procedente es rechazar las razones de impugnación ofrecidas por el apelante, no solo porque no corresponden a la realidad procesal observada en el plenario, tal como se demostró al comienzo de estas motivaciones, sino también porque resulta imposible pronunciarse en relación con la impugnación presentada por el togado (XXX), por carecer de los criterios fácticos y jurídicos que contradigan o refuten la decisión del a-quo, presupuesto ineludible para que este despacho adquiera competencia y legitimidad para desatar la alzada propuesta contra el fallo sancionatorio calendado el 17 de septiembre de 2013.

En tal virtud, la Directora de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el defensor de confianza, (XXX), de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinación, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido en audiencia, el 17 de septiembre de 2013, por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de La Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, a través del cual se sancionó con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE ONCE (11) AÑOS, al servidor (XXX), por encontrarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria, cometida en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101, 104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.



Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRC No. 1704-01-2012-0033.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

SÉPTIMO. Ejecutoriada materialmente esta decisión y libradas las comunicaciones de ley, devuélvase el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Revisó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.